

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2804/2537

นายเยื่อน วิไลรัตน์

โจทก์

นางสุภาพร บุญท่วม กับพวก

จำเลย

นายอนันต์ สุวรรณสินชัย จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 23, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีการ่วมกับยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลา ยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งคำร้องว่า คดีนี้จำเลยที่ 2 ยื่นฎีกา และคำร้องภายในกำหนดจึงไม่จำเป็นต้องขอขยายเวลายื่นฎีกาอีก ให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 2 เห็นว่า จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอขยาย ระยะเวลายื่นฎีกาก็น่าจะใช้สิทธิที่จะขอให้ผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีในศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ท่านอื่น อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง การที่ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องจึงเป็นการตัดสิทธิของจำเลย ในการฎีกา จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้รับคำร้องขอขยายเวลาฎีกา และมีคำสั่งอนุญาต ให้ขยายระยะเวลาด้วยโปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 197 แผ่นที่ 2)

ระหว่างพิจารณาโจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้อง จำเลยที่ 1 ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 พร้อมบริวาร รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากโฉนดเลขที่ 1602 ตำบลศิลาลอย อำเภอปรางค์บุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เฉพาะส่วนที่จำเลยที่ 2 ครอบครอง กับให้จำเลยที่ 2 ชำระค่าเสียหายเดือนละ 500 บาท แก่

โจทก์ นับแต่วันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะส่งมอบที่ดินคืนโจทก์ยกฟ้องแย้ง จำเลยที่ 2

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา(อันดับ 185 แผ่นที่ 3)

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง (อันดับ 185 แผ่นที่ 2)

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์คำสั่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรวม ส่วนขนส่งศาลฎีกา (อันดับ 192)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้ยกคำร้อง ขยายระยะเวลายื่นฎีกาของ จำเลยที่ 2 เพราะ จำเลยที่ 2 ได้ยื่นฎีกาและคำร้องขอให้ผู้พิพากษา ที่ได้นั่งพิจารณา คดีในศาลชั้นต้นรับรองให้ฎีกาในเวลา ที่กฎหมายกำหนดแล้ว มิใช่กรณีที่ศาลชั้นต้น มีคำสั่ง ไม่รับฎีกาที่จะต้องยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา ภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่งตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247,252 จำเลยที่ 2 ย่อมมีสิทธิ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาล อุทธรณ์ได้ตามมาตรา 223 แต่เมื่อคดีขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลฎีกาแล้วก็เห็น สมควร วินิจฉัยไปเสียเลย ศาลฎีกาเห็นว่า ข้ออ้างของจำเลยที่ 2 ที่ปรากฏในอุทธรณ์ คำสั่งซึ่งอ้างว่าขอขยายระยะเวลา ฎีกาเพื่อใช้สิทธิที่จะขอให้ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณา คดีในศาลชั้นต้นคือนายสุรศักดิ์ศรีวิเชียร หรือศาลอุทธรณ์รับรอง หรือขอให้อธิบดีผู้ พิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาได้นั้น ไม่มีปรากฏเหตุผลดังกล่าวในคำร้องขอ ขยายระยะเวลาของจำเลยที่ 2 แต่อย่างใด คำร้องเพียงแต่อ้างเหตุว่าขอขยายระยะ

เวลาออกไป อีก 30 วัน เพื่อให้นายศตวรรษ ทาแก้ว ผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีนี้
ในศาลชั้นต้นรับรองเท่านั้น เมื่อศาลชั้นต้นเห็นว่าฎีกาและคำร้องขอให้ผู้พิพากษาดัง
กล่าว รับรองได้ยื่นในกำหนดระยะเวลาฎีกา จึงมีคำสั่งยกคำร้อง ขอย้ายระยะเวลา
เสีย คำสั่ง ศาลชั้นต้นยอมชอบด้วย กฎหมายแล้ว ให้ยกอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยที่ 2

พิเคราะห์แล้ว คำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้ยกคำร้อง ขอย้ายระยะเวลายื่นฎีกาของ
จำเลยที่ 2 เพราะ จำเลยที่ 2 ได้ยื่นฎีกาและคำร้องขอให้ผู้พิพากษา ที่ได้นั่งพิจารณา
คดีในศาลชั้นต้นรับรองให้ฎีกาในเวลา ที่กฎหมายกำหนดแล้ว มิใช่กรณีที่ศาลชั้นต้น
มีคำสั่ง ไม่รับฎีกาที่จะต้องยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา ภายในกำหนด 15 วัน
นับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่งตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234
ประกอบด้วยมาตรา 247,252 จำเลยที่ 2 ย่อมมีสิทธิ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาล
อุทธรณ์ได้ตามมาตรา 223 แต่เมื่อคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลฎีกาแล้วก็เห็น
สมควร วินิจฉัยไปเสียเลย ศาลฎีกาเห็นว่า ข้ออ้างของจำเลยที่ 2 ที่ปรากฏในอุทธรณ์
คำสั่งซึ่งอ้างว่าขอย้ายระยะเวลา ฎีกาเพื่อใช้สิทธิที่จะขอให้ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณา
คดีในศาลชั้นต้นคือนายสุรศักดิ์ศรีวิเชียร หรือศาลอุทธรณ์รับรอง หรือขอให้อธิบดีผู้
พิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาได้นั้น ไม่มีปรากฏเหตุผลดังกล่าวในคำร้องขอ
ขยายระยะเวลาของจำเลยที่ 2 แต่อย่างใด คำร้องเพียงแต่อ้างเหตุว่าขอย้ายระยะ
เวลาออกไป อีก 30 วัน เพื่อให้นายศตวรรษ ทาแก้ว ผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีนี้
ในศาลชั้นต้นรับรองเท่านั้น เมื่อศาลชั้นต้นเห็นว่าฎีกาและคำร้องขอให้ผู้พิพากษาดัง
กล่าว รับรองได้ยื่นในกำหนดระยะเวลาฎีกา จึงมีคำสั่งยกคำร้อง ขอย้ายระยะเวลา
เสีย คำสั่ง ศาลชั้นต้นยอมชอบด้วย กฎหมายแล้ว ให้ยกอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยที่ 2

(บุญธรรม อยู่พัก-ณรงค์ ตันติเตมิต-ปรีชา บุรณะไทย)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ